

# 시정·주의·개선 요구 및 권고

1. 제 목 : 성과급 지급 부적정

2. 관계기관 : ○○○○실(◇◇◇◇부), ◆◆◆◆병원

3. 내 용

## 가. 업무개요

우리 공단은 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 경영실적보고서를 기획재정부에 제출하여 평가받고, 평가결과에 따라 직원들에게 성과급을 지급하고 있습니다.

## 나. 금품관련 징계자 성과급 지급 부적정

### 1) 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「성과급 지급지침」 제3조(용어의 정의)에서 “성과급”이란 경영평가 성과급 및 내부평가 성과급을 말한다고 하였고, 제14조(직위해제 및 정직기간 중의 성과급 지급)에서는 평가대상연도의 직위해제 및 정직처분에 의한 징계처분자에 대한 성과급 지급은 직위해제 및 정직에 해당하는 징계일수를 공제하고, 평가대상연도에 리베이트, 공금횡령, 금품유용, 금품 또는 향응수수료 비리사실 징계처분이 확정된 직원의 성과급은 지급하지 아니한다고 정하고 있습니다.

따라서 성과급 지급 담당부서는 성과급 지급 시 평가대상연도의 직위해제 및 정직처분이 확정된 직원의 징계일수, 금품 또는 향응수수료 비리사실 징계처분의 확정된 직원여부를 면밀히 검토하여 성과급이 과오지급이 되지 않도록 하여야 합니다.

### 2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 우리 공단 금품관련 징계자 성과급 지급 현황을 확인한 결과, [표 1]과 같이 ◆◆◆◆병원에서 금품 수수 등의 사유로 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지

에 관한 법률」을 위반하여 징계를 받은 신OO에게 성과급 6,557,890원을 지급하였습니다.

[표 1] 금품관련 징계자 성과급 지급내역

(단위: 원)

| 소속   | 사번     | 이름  | 징계일        | 징계사유          | 지급일        | 성과급액      |
|------|--------|-----|------------|---------------|------------|-----------|
| ◆◆병원 | ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ | 신OO | 2018.10.01 | · 직권남용 및 금품수수 | 2019.07.25 | 6,557,890 |

또한 성과급 지급 시 사용되는 통합경영시스템을 확인해 본 결과, 시스템 상 성과급 계산 시 시스템에서 직위해제, 정직 처분자는 징계일수만큼 인사 정보와 자동연계 되어 있는 반면, 금품관련 징계자는 시스템에서 연계되어 있지 않아 [표 2]와 같이 '18~'19년 2년간 금품관련 징계자 전체 9명 중 4명에게 성과급이 과오 지급되어 시스템 상 개선이 필요한 사실이 있습니다.

[표 2] 금품관련 징계자 성과급 오류지급 현황

(단위: 원)

| 소속         | 사번     | 징계일        | 징계사유           | 오류<br>지급여부 | 성과급액      | 비고           |
|------------|--------|------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| ◆◆병원       | ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ | 2018.10.01 | · 직권남용 및 금품수수  | ○          | 6,557,890 | 미환수          |
| ◆◆병원       | ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ | 2019.02.01 | · 금품 비위 등      | X          | -         | -            |
| ◆◆병원       | ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ | 2019.02.01 | · 금품 비위 등      | X          | -         | -            |
| ◆◆병원       | ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ | 2019.09.04 | · 금품수수         | X          | -         | -            |
| ▼▼병원       | ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ | 2018.05.31 | · 금품수수 및 갑질행위  | ○          | 1,109,200 | 감사지적<br>후 환수 |
| ▼▼병원       | ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ | 2018.08.14 | · 병동회비 부당징수 등  | ○          | 5,020,950 |              |
| ▼▼병원       | ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ | 2019.02.01 | · 상품권 수수       | ○          | 8,532,980 |              |
| ▼▼병원       | ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ | 2019.09.04 | · 공단자산 무단사용 등  | X          | -         | -            |
| ♣♣♣<br>요양원 | ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ | 2019.10.31 | · 이용자 납부액 횡령 등 | X          | -         | -            |

## 다. 징계 처분 등에 대한 성과급 지급 제한에 관한 사항

### 1) 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「성과급 지급지침」 제14조(직위해제 및 정직기간 중의 성과급 지급)에서는 평가대상연도의 직위해제 및 정직처분에 의한 징계처분자에 대한 성과급 지급은 직위해제 및 정직에 해당하는 징계일수를 공제하고, 평가대상연도에 리베이트, 공금횡령, 금품유용, 금품 또는 향응수수료 비리사실 징계처분이 확정된 직원의 성과급은 지급하지 아니한다고 정하고 있습니다.

한편 정부 「공무원보수 등의 업무지침」 성과급 지급 제외에 따르면 평가대상기간 직무상의 의무 위반이나, 직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 사유로 징계를 받은 공무원에 대하여는 해당기간에 대한 성과급을 지급하지 아니할 수 있으며, [표 3]과 같은 사유로 징계를 받은 경우 성과급을 지급하지 아니한다고 정하고 있습니다.

### [표 3] 성과급 지급대상 제외 사유

1. 「국가공무원법」 제79조 및 「공무원징계령」 제1조의3(파면, 해임, 강등, 정직)에 따른 **중징계**
2. 「국가공무원법」 제83조의2제1항(금품수수, 향응수수, 횡령) 등에 따른 **징계 사유의 시효가 5년인 비위**
3. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」(추행, 간음 등)에 따른 **성폭력범죄**
4. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」에 따른 **성매매**
5. 「국가인권위원회법」 제2조제3호라목에 따른 **성희롱**(업무 등의 관계에서 공공기관의 종사자 등이 그 직위를 이용해 성적 굴욕감을 느끼게 하는 행위 등)
6. 「도로교통법」 제44조제1항(술에 취한 상태에서의 운전금지)에 따른 **음주운전에 대한 징계**
7. 「도로교통법」 제44조제2항의 **음주운전 불응에 따른 징계자**

또한 국민권익위원회 의안번호 제2020-475호 「공직유관단체의 성과급·명예 퇴직수당 지급관행 개선」(‘20.10.12.)를 통해 공직유관단체의 중대 비위행위로 인한 징계자에게 성과급을 지급하는 관행에 대해 개선을 권고하였습니다.

따라서 공단 성과급 지급 기준을 담당하는 부서에서는 중대비위 등으로 인한 직무상의 의무 위반이나, 직무의 내외를 불문하고 공단의 위신을 손상하는 행위를 한 사유로 징계를 받은 직원에게 성과급이 지급되지 않도록 성과급 지급 제한 사유를 강화할 필요성이 있습니다.

## 2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 공단 중대 비위자에 대한 성과급 지급 현황을 확인한 결과, 감사일 현재까지 「성과급 지급지침」의 지급 제외 사유는 금품관련 징계자로만 규정되어 있어 [표 4]와 같이 '17년 이후 중대 비위자 13명에게 31,637,420원의 성과급을 지급한 사실이 확인되어 공단 성과급 지급 제한 사유에 대해 개선이 필요한 사실이 있습니다.

[표 4] 중대 비위자 성과급 지급내역

(단위: 원)

| 소속     | 사번     | 징계일        | 징계종류   | 성과급 지급액    | 비고 |
|--------|--------|------------|--------|------------|----|
| ◆◆병원   | ☆☆☆☆☆☆ | 2017.12.14 | · 해임   | 7,474,170  |    |
| ◆◆병원   | ☆☆☆☆☆☆ | 2019.06.28 | · 정직3월 | 4,945,020  |    |
| ◆◆병원   | ☆☆☆☆☆☆ | 2017.09.26 | · 해임   | 2,910,100  |    |
| ▼▼병원   | ☆☆☆☆☆☆ | 2019.10.01 | · 정직1월 | 1,514,350  |    |
| ▼▼병원   | ☆☆☆☆☆☆ | 2019.07.22 | · 정직3월 | 3,216,880  |    |
| ▼▼병원   | ☆☆☆☆☆☆ | 2019.05.14 | · 정직1월 | 2,793,670  |    |
| ●●병원   | ☆☆☆☆☆☆ | 2017.09.29 | · 정직3월 | 747,950    |    |
| 目目병원   | ☆☆☆☆☆☆ | 2019.10.21 | · 해임   | 1,289,450  |    |
| ▶▶▶▶원  | ☆☆☆☆☆☆ | 2018.11.23 | · 해임   | 2,614,610  |    |
| ▣▣▣▣원  | ☆☆☆☆☆☆ | 2019.12.01 | · 정직3월 | 834,940    |    |
| ▣▣▣▣원  | ☆☆☆☆☆☆ | 2019.12.01 | · 정직3월 | 858,960    |    |
| ♣♣♣요양원 | ☆☆☆☆☆☆ | 2019.12.01 | · 정직   | 1,012,230  |    |
| ♣♣♣요양원 | ☆☆☆☆☆☆ | 2018.08.14 | · 정직2월 | 1,425,090  |    |
| 합 계    |        |            |        | 31,637,420 |    |

※ 금품관련 성과급 미지급자 및 기 환수자는 제외

#### 4. 관계기관 의견

◆◆◆◆병원은 감사결과를 수용하였으며, 감사결과 처분에 대해 조속히 이행하겠다고 하였으며, ◇◇◇◇부에서는 취업규칙 불이익 변경사항 적용여부를 검토하여 불이익 변경으로 판단될 경우 근로기준법 제94조에 따라 노동조합의 동의를 득하여 개선하겠다고 하였습니다.

#### 5. 조치할 사항

##### ○ 중앙보훈병원장은

- “나”항과 관련하여 금품관련 징계자에게 잘못 지급한 성과급 6,557,890원을 조속히 회수하시기 바랍니다. (시정)

##### ○ 관리이사는

- “나”항과 관련하여 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바라며, (주의)
- 정보지원실과 협의하여 통합경영시스템에서 성과급 계산 시 금품관련 징계자 인사 정보와 연계될 수 있도록 시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선)
- “다”항과 관련하여 중대비위로 인해 직무상의 의무 위반, 직무의 내외를 불문하고 공단의 위신을 손상하는 행위를 한 사유로 징계를 받은 직원에게 성과급이 지급되지 않도록 성과급 지급 제한사유 강화 등을 통해 성과급 지급의 투명성을 제고하여 주시기 바랍니다. (권고)

#### 6. 관련자

| 소속     | 직급   | 성명  | 담당업무 | 관리기간                  | 현근무처  | 비 고 |
|--------|------|-----|------|-----------------------|-------|-----|
| ◆◆◆◆병원 | 사무5급 | 김●영 | ☒☒☒☒ | '19.04.01.~현재         | ◎◎    | 주의  |
| ◆◆◆◆병원 | 사무4급 | 조●희 | ☒☒☒☒ | '18.07.01.~'20.06.30. | ◎◎◎◎부 | 주의  |